



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1045/2021

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובע:

פקרבסקי ארקדי
באמצעות ב"כ: עו"ד גבור-חייבי דפנה
החשמונאים 100 תל אביב
טל': 03-5613070 פקס: 03-5614773

נגד

הנתבעת:

קוברי פנינה פסיה
באמצעות ב"כ: עו"ד עוז ברקוביץ'
משה לוי 11, ראשון לציון, 7565828
טל': 03-9518141 פקס: 03-9518142

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף וכן לתיקון נזקי הרטיבות.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב ניסים אלוני 6 בתל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 703 בגוש 6108 (להלן - "הבית המשותף"). התובע, ארקדי פקרבסקי (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה ה-35 בבית המשותף. הנתבעת, פנינה פסיה קוברי (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה ה-36 בבית המשותף, מעל דירת התובע.
3. כנטען בכתב התביעה, בדירת התובע נזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויים בדירת הנתבעת. חרף פניות התובע לנתבעת לתקן הליקויים, לא פעלה הנתבעת לתיקון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1045/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הליקויים ומיגור נזקי הרטיבות בדירת התובע. ברקע הדברים, עבודות שביצעה הנתבעת בדירתה לתיקון ליקויים בהתאם לפסק דין שניתן בתביעה קודמת שהגיש נגדה התובע, לאחריהם פסקו הנזילה והרטיבות בדירת התובע, אשר שבו והתחדשו עובר להגשת התביעה דנן.

4. בד בבד עם הגשת התביעה, עתר התובע בבקשה למתן צו עשה זמני המורה לנתבעת לתקן הליקויים בדירה משגרמו לקריסה של תקרת דירת התובע ולנזקים כבדים נוספים, וכן עתר בבקשה נוספת למתן צו עשה זמני המורה לנתבעת לסגור שיבר מים (ברז ראשי) של דירתה עד לתיקון הליקויים בדירה הגורמים לנזילה הפעילה בדירת התובע.

5. בהסכמת הצדדים, הורתי בהחלטה מיום 4.8.2021 מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובע וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות הן לתיקון ליקויים ככל שנמצאו בדירת הנתבעת, הן לתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובע.

6. ביום 12.8.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 9.8.2021 ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").

7. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה תרמית בדירת התובע הדגימה רטיבות פעילה במספר מוקדים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "רטיבות פעילה בתקרת חדר שינה הורים הנובעת מתקרת בטון שמעל הנמכת גבס" וכן "רטיבות מלווה בטפטוף בתקרת חדר ארונות הורים הגולשת לאורכו של קיר חדר הארונות עד גובה רצפה דרך מתגי תאורה ודלת חדר ארונות אשר התנפחו בחלקם מלווים בעובש" (סעיף א' בעמוד 8 לחוות הדעת).

8. המומחה הוסיף וקבע כי הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובע הוא ליקויים בדירת הנתבעת, הן "נזילה מצינור ניקוז מזגן ומכונת כביסה" הן "צינור דלוחין ללא ניצב", כמפורט בסעיף ב' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה. זאת, בהוסיפו כי עבודות שביצעה הנתבעת עובר להגשת התביעה, אשר כללו לטענתה "מריחת חומר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1045/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אטימה במפגשי רצפה עם קירות מקלחון למניעת חדירות מים", לא הועילו למיגור הרטיבות בדירת התובעת, בשים לב לליקויים שאותרו במעמד הבדיקה ול"טפטוף אשר נצפה במעמד הביקור שנערך כ-10 ימים לאחר ביצוע עבודות האטימה" (סעיף ד' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).

9. המומחה פירט בחוות הדעת עבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע.

10. בהחלטה מיום 17.8.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת, וכי ככל שאין הם מבקשים לעשות כן, עמדת הנתבעת לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע בהתאם לחוות דעת המומחה.

11. הצדדים הודיעו בתגובותיהם בכתב כי הם אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וכי אין ברצונם לחקור המומחה על חוות הדעת. בתוך כך, הודיעה הנתבעת כי היא מקבלת ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו.

דיון והכרעה

12. בהסכמת הנתבעת, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה בהתאם לאמור בסעיף ג' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה, הכוללות כלשון המומחה: "פירוק אריחי חיפוי קיר בגב מכונית הכביסה, חיתוך קיר הגבס מגובה פתח ניקוז מכונית הכביסה ועד גובה רצפה לחשיפת צינור ניקוז מכונית הכביסה / מזגן ובכללותו צינור דלוחין המנותק (ללא ניצב) בגובה רצפה. תיקון צינורות הדלוחין וקיבועם באמצעות החלפת מחברי צנרת תקינים כולל גומיות אטימה, השלמת ניצב לצינור הדלוחין, קיבועם לקיר באמצעות חבקי מתכת (למניעת תזוזה/התנתקות). בתום העבודות, ביצוע מבחני הצפה למערכות הדלוחין, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 לבדיקת תקינות התיקונים אשר בוצעו" (סעיף ג' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1045/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת, כאמור בפסקה 12 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
14. הנתבעת תמציא לתובע אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ותקינותן. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים.
15. בנוסף, בהתאם לחוות דעת המומחה, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע בדיקת תכולת רטיבות במצע רצפת דירת הנתבעת לצורך אומדן רמת הלחות במצע. הבדיקה תבוצע באמצעות מכון התקנים, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3 "תכולת הרטיבות במצע", בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת. ככל שממצאי הבדיקה ידגימו רמת לחות שאינה בהתאם לתקן, תבצע הנתבעת הליך ייבוש תת-רצפתי למצע ולתשתית הבטון. זאת, באמצעות איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בתוך 7 ימים ממועד קבלת תוצאות בדיקת תכולת הרטיבות.
16. הנתבעת תמציא לתובע ממצאי בדיקת תכולת הרטיבות, בתוך 7 ימים ממועד קבלתם. ככל שבהתאם לפסקה 15 לעיל, נדרשת הנתבעת לבצע הליך ייבוש תת-רצפתי, תוסיף הנתבעת ותמציא לתובע אישור בכתב בדבר ביצוע הליך זה והשלמתו, בתוך 7 ימים נוספים.
17. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "הסרת לוחות גבס תקרות וקירות אשר נפגמו ופינוי; החלפת תשתית ניצבי גבס אשר נפגמו והחלידו, הסרת צמר סלעים בקיר (במידת הקיים) והחלפתו; בדיקת חשמלאי מוסמך למערכות החשמל; השלמת לוחות גבס; פירוק דלת חדר ארונות ומשקופי הדלת אשר התנפחו מהרטיבות והחלפתם לדוגמת הקיים; מריחת שכבת שפכטל והחלקתה; צביעה בשתי שכבות לכלל התקרה והקירות בגוון כדוגמת הקיים" (סעיף ה' בעמוד 10 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1045/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע, כאמור בפסקה 17 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים ממועד קבלת ממצאי בדיקת תכולת הרטיבות. ככל שנדרש ביצוע הליך ייבוש תת-רצפתי, יימנו הימים ממועד השלמת הליך הייבוש התת-רצפתי, כמפורט בפסקה 15 לעיל. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

19. ככל שהנתבעת לא תבצע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע במועד כאמור בפסקה 18 לעיל, הנני להורות חיובה בתשלום סך של 13,806 ש"ח, עלות ביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה, במועד זה. בהתאם, יבצע התובע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתו, כאמור בפסקה 17 לעיל. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מביצוע התשלום. התובע ישמור בידו אסמכתה בכתב, לרבות חשבונית מס וקבלה, תימוכין לביצוע העבודות כאמור.

20. הדיון שנקבע לבירור ההליך העיקרי ליום 12.1.2022 - בטל.

21. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1045/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש. (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

22. ביישמי אמות המידה שהותוו לעניין פסיקת הוצאות משפט בנסיבות דנן, נתתי הדעת לכל שבדין הוגשה התביעה, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי בדירת הנתבעת ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובע. עוד נתתי הדעת להסכמת הנתבעת לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים והנזקים, בקבלה חוות דעת המומחה במלואה, מבלי שהתקיים דיון לבירור התובענות, לסייע בבירור יעיל של המחלוקות מושא התביעה על מנת להביא לפתרון. באזני מכלול השיקולים דלעיל, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות ההליך בסך של 2,115 ש"ח, בגין אגרת תביעה וחלקו של התובע בשכר טרחת המומחה, וכן לשלם לתובע שכר טרחת עורך דין בסך של 7,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ח' תשרי תשפ"א, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו